



看不见的伤害，也可能是伤害

Psychiatric Injury

中文学习指南 | 面向没有法律基础的英语专业学生。讨论英格兰与威尔士的过失侵权法，保留关键英文术语，方便对照视频。

第一步：先想象两名经历同一事故的人

一辆车因驾驶疏忽突然冲向行人。甲及时躲开，没有被撞，却在之后患上经医学确认的精神疾病。乙在安全的远处听说一个陌生人在事故中受伤，感到难过。两人都可能受到影响，但法律分析的路径不同。这个情境是虚构例子，并非判例，也不能直接断言谁有权获赔。

第二步：什么是 psychiatric injury？

Psychiatric injury（精神损害）在本课的过失侵权问题中，指法律可承认的精神疾病，例如在具体案件中能够得到证明的 PTSD（创伤后应激障碍）。它不必像骨折一样能在 X 光片中看见，仍可能是真实的个人伤害。

但一个疾病名称并不自动证明索赔成立。原告仍须证明患病事实、与相关事件的因果联系，以及被告在这种关系中负有并违反了适用的注意义务。医疗专家的证据通常帮助法院判断病情。

注意区分：悲伤、害怕、焦虑和痛苦都是真实感受。就本课讨论的过失侵权索赔而言，普通的 grief（哀伤）或 distress（情绪痛苦）本身，不等于法律要求的 recognisable psychiatric illness（医学上可确认的精神疾病）。[1]

第三步：为什么法院还要问“你怎样经历事故”？

同一事故可影响直接身处危险者、目睹者、亲属以及后来听说消息的人。法律对不同情形设有不同的注意义务和接近性要求。Floodgates 字面是“闸门”，在这里表示对责任范围扩大到不确定群体的担忧；并不是说受到影响的人很多，他们的病就不真实。

Claimant 是起诉的人；defendant 是被告的人或机构；damages 通常指金钱赔偿。



三种情形，三条思考路径

Who was affected?

第四步：同时遭受身体和精神伤害

如果有人在事故中骨折，之后又出现可证明的精神疾病，可以先从此人直接遭受的个人伤害分析。精神方面的后果是否也能赔偿，要看证据、因果关系和法律上的责任范围。不是只要声称心情不好，就自动增加一项赔偿。

第五步：没有被撞，却身处危险

有人没有发生身体接触，却被置于身体受伤的危险中，或合理地认为自己身处这样的危险，也可能作为 primary victim（直接受害人）分析。此处“直接”说的是本人所面临的危险，不要求一定先被撞伤。[1, 3]

虚构比较 A：甲骑车时，一辆疏忽驾驶的汽车冲向她的。她险些被撞，后来经诊断患病。没有发生碰撞，并不让请求自动失败；仍要分析注意义务、违反义务、因果关系和疾病证据。

第六步：看见别人受害，自己后来患病

Secondary victim（间接受害人）在这里是指因亲眼目睹事故或其直接后果中他人受害而患病的人。“间接”描述伤害发生的途径，不表示这个人的痛苦比较轻。事故类案件对这一路径设有额外条件。

通常要逐一问：与直接受害人之间是否有密切的爱与感情联系？是否在时间与空间上接近事故或其直接后果？是否亲自直接感知？一个有通常心理承受能力的人在该情形下患精神疾病是否可以合理预见？[1, 2]

虚构比较 B：乙只从第三人的消息中知道陌生人受伤。即使乙十分难过，也不能只凭消息和痛苦满足事故目睹者的要求。相反，父亲亲眼看到孩子遭遇事故，也不能只凭父子关系直接宣布胜诉；仍须证明疾病与其余条件。

Proximity 是法律上的足够密切的联系，在这类案件里会涉及关系、时间、地点及直接感知。Normal fortitude 表示通常的心理承受能力，是规则使用的标准，并非对患病者的道德评价。



从旧规则走向今天

Coultas and Alcock

第七步：为什么历史案例不能当作现行规则？

早期法院对没有身体碰撞、却因惊吓而出现疾病的请求很谨慎。后来法律逐渐承认：没有先发生身体受伤，也可能存在可赔偿的精神疾病。阅读判例时，要分清当时的判法和今天适用的规则。[1]

Victorian Railways Commissioners v Coultas (1888) [1, 3]

铁路看守人疏忽地示意一对夫妇通过铁路平交道口，此时火车正在驶近。他们险些相撞；Coultas 女士虽未被火车撞到，却因惊吓而患病。此前判给夫妇的赔偿被提交上诉审查。

谁赢了？为什么？铁路委员会赢得上诉，夫妇此前得到的赔偿未能维持。枢密院依当时的观点，认为这种没有直接身体撞击、因惊吓产生的损害在法律上过于遥远。后来法律舍弃了“必须先有身体撞击”的一般要求；不能把 Coultas 当作今天的全面禁令。

第八步：目睹亲人受害，为何仍不一定能胜诉？

Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police 于 1991 年判决，判例报告引注为 [1992] 1 AC 310。Hillsborough 足球场灾难后，一些亲属和关系亲密的人因精神疾病提出请求。他们有的看到现场情形，有的通过转播或其他途径得知，自己并非拥挤踩踏中的直接受伤者。

上议院在这类 secondary victim 请求中考察亲密关系、事故或直接后果的时空接近、直接感知，以及对通常心理承受能力者的精神疾病是否可预见。单独满足某一个条件不够。[2]

谁赢了？为什么？南约克郡警察局长一方赢了；上议院驳回这些原告的上诉。各原告未满足适用的可预见性、关系或直接感知等要求，具体欠缺因人而异。不能简单写成“所有亲属都不能索赔”。

阅读提示：案件名称中 v 表示诉讼双方；appeal dismissed 表示上诉被驳回。先确定是谁上诉，再说谁赢。



工作现场和医疗事件

White and Paul

第九步：帮助受害者，是否自动成为直接受害人？

White v Chief Constable of South Yorkshire Police (1998) 同样源于 Hillsborough 灾难。警员在现场及其后果处理中工作，有人参与救助，后来提出精神疾病赔偿请求。本案在判例报告中也称 Frost [1999] 2 AC 455。判决年份和报告年份可能不同。[3]

谁赢了？为什么？警察局长一方在上议院赢得上诉。在这些提交上议院审理的请求中，警员的工作身份或救助行为，加上本人未身处身体危险，不能单独成立他们所主张的特殊精神损害责任。法院没有说他们的病不真实。

第十步：亲眼看见家人死亡，还要问什么？

Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 与另外两案合并审理。亲属目睹病人死亡，认为死亡与此前未能正确诊断或治疗有关。最高法院须判断：医疗人员对这些亲属是否负有事故目睹者规则下所主张的注意义务。[1]

谁赢了？为什么？被诉的医疗机构一方赢了，最高法院驳回亲属的上诉。这些医疗危急事件不属于事故类间接受害人例外的适用情形，因此对亲属不存在本案所主张的注意义务。这不等于是法院已经否定病人本人可能拥有的请求。

第十一步：Paul 还澄清了什么？

不应额外要求疾病必须由突然的 shock（冲击）造成，也不应另设事件在客观上必须“骇人”（horrifying）的门槛。医学上可确认的疾病、合适的注意义务与相关接近性条件仍然重要。取消错误的附加门槛，不等于任何目睹者都有赔偿请求。[1]

用一句话整理：有无身体伤害，不是唯一分界；先看原告自己是否受危险威胁，或因见到他人受害而患病，再依该类请求的规则检查是否有可赔偿的精神疾病。



理解练习与答案

Check your understanding

请先用自己的话作答，尤其注意区分“患病事实”和“能否向这个被告索赔”。

1. 没有骨折或身体撞击，就一定不能提出精神损害请求吗？

答案：不一定。可确认的精神疾病有时可在没有身体撞击的情形下索赔，但仍须满足适用规则。

2. 一份 PTSD 诊断是否已经证明被告负有赔偿责任？

答案：没有。还需分析注意义务、违反义务、因果关系及该类请求的其他要求。

3. 差点被汽车撞到的人，与仅听说陌生人受伤的人，走同一条分析路径吗？

答案：不同。前者可能是身处危险的直接受害人；后者如主张目睹他人受害的疾病请求，须面对另一组限制。

4. 普通悲伤不属于本类疾病要求，是否意味着悲伤“不真实”？

答案：不是。情感真实与是否满足某项过失侵权赔偿规则，是不同问题。

5. Coultas 谁赢了？为何不能把它直接当作今天的规则？

答案：铁路委员会赢得上诉，当时对惊吓后、没有身体撞击的损害采取限制性观点。后来法律放弃了一般性的身体撞击要求。

6. Alcock 和 White 谁赢了？各案提示什么？

答案：两案都是警察局长一方赢了。Alcock 强调事故目睹者的连接条件；White 表明在本案中工作或救助身份本身不足以成立所主张的责任。

7. Paul 谁赢了？法院为何没有让亲属请求继续？

答案：医疗机构一方赢了。相关医疗危急事件不属于事故类例外，医疗人员对亲属没有本案所主张的注意义务。

8. 现行法是否额外要求事件“突然冲击”且“客观骇人”？

答案：不应另设这两个门槛；其他关于疾病、义务与接近性的要求仍须满足。

答题顺序：谁患了什么病？本人是否身处危险，还是目睹别人受害？适用哪些法律条件？有何证据？最后写清案件谁赢了、为什么。



判决来源与阅读方法

Sources and reading notes

沿用英文版已核查的一手判决资料。方括号编号对应正文。有关骑车人、行人和远处听闻消息者的情境均为虚构例子。

[1] Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1.

英国最高法院，2024 年。第 27-31 段介绍早期判例与可确认的精神疾病；第 51-75 段讨论事故目睹者规则及不另设 shock、horrifying 条件；判决末尾说明合并上诉结果。官方判决。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[2] Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310.

上议院，1991 年判决，1992 年报告。阅读各法官对关系、直接感知、时空接近以及原告败诉原因的说明。IFRC Disaster Law 保存的判例报告副本。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

[3] White v Chief Constable of South Yorkshire Police [1998] UKHL 45; [1999] 2 AC 455.

上议院，1998 年 12 月 3 日。判决讨论警员及救助者的请求，亦追溯 Coultas 的历史作用。英国议会网站上的上议院判决。

[阅读判决 / Read the judgment](#)

读案例时别漏掉程序上的区别

Victorian Railways Commissioners v Coultas (1888) 为当时的枢密院判决。本指南用 Paul 判决第 27-29 段以及 White 对旧法的回顾核查其历史意义；Coultas 的铁路委员会当年赢得上诉。

Appeal allowed 表示上诉获准；appeal dismissed 表示上诉被驳回。若问题是精神疾病，先问有无证据证明疾病，再问该被告是否对这名原告负适用的注意义务。前者肯定，后者不一定也肯定。

本指南介绍英格兰与威尔士的相关普通法规则，不是在解释中国法律。资料于 2026 年 10 月 4 日核查。